

한국가스공사 상임감사위원

권고

일련번호 제22-해외-11호

제목 법인 이사회 운영 규정 제정 필요

소관부서 ☐

조치부서 ☐

내용

1. 업무 개요

2018.6. 7(現), 출자회사 관리 총괄)는 종속회사 업무에 대한 운영기준 수립을 위해 “출자회사 운영규정 가이드라인”을 마련하고, 총 16가지 분야의 업무수행에 필요한 원칙과 기준을 제시하였다.

이 중 “이사회 운영 규정 가이드라인”은 주요 출자회사¹⁾의 이사회 운영에 관한 사항을 정하기 위해 제정·배포되었고, 해외법인은 해당 가이드라인을 바탕으로 자체 「이사회 운영 규정」을 수립·운영하도록 권고 받았다.

2. 관계규정 및 판단기준

“이사회 운영 규정 가이드라인”은 이사회 구성, 부의사항, 소집 및 의결에 관한 사항 등으로 구성되어 있다. 따라서 해외법인은 해당 가이드라인을 토대로 법인별 인적 구성 및 고유 업무 등 특수성을 반영하여, 자체 「이사회 운영 규정」을 수립하여 운영하는 것이 바람직할 것이다.

1) 경영계약 체결 대상 해외 출자회사 및 가이드라인 적용이 가능한 국내·외 출자회사

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□(이하 “○○법인”이라 한다)는 자체 「이사회 운영 규정」을 수립하지 않은 채, 법인 정관, 공사 「출자회사 관리규정」, 법인장 경영계약서를 바탕으로 이사회를 운영하고 있다.

이처럼 자체 「이사회 운영 규정」 없이 이사회를 운영하는 것이 불가능한 것은 아니나, 법인별로 이사회 부의 안건, 이사회의 인적 구성 등에 차이가 있을 수 있으므로, 법인 이사회의 효율적이고 효과적인 운영을 위해 ○○법인의 자체 「이사회 운영 규정」을 수립하여 운영할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

○○법인(□□)은 효율적인 법인 이사회 운영을 위하여 자체 「이사회 운영 규정」을 제정하여 운영하시기 바랍니다. (권고)